

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2197/2530

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด
นาย บุญ เสม พวงดีหรือทอง ดี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 242 (1), มาตรา 249

อุทธรณ์ที่มีเนื้อหาระเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ก็เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242(1)ศาลฎีกาพิจารณาข้อฎีกาต่อไปไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ขับรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างขณะที่เกิดเหตุด้วยความประมาทเป็นเหตุให้พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยได้รับความเสียหายโจทก์ได้เสียค่าซ่อมไปเป็นเงิน 15,000 บาทจึงขอให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 15,000 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

ต่อมาโจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 2 ให้การว่าเหตุที่เกิดรถชนกันขึ้นเพราะความประมาทของคนขับรถบรรทุกสิบล้อซึ่งโจทก์เป็นผู้รับประกันภัย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารหมาย จ.1, จ.2 และ ล.1 และขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยคู่ความต่างไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเหตุที่รถชนกันดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของทั้งสองฝ่ายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองหมื่นบาท คู่ความต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2518 มาตรา 3 ได้ความว่าศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.1, จ.2 และ ล.1 ว่ารถของจำเลยที่ 2 ขับมาด้วยความเร็วก่อนถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ ประมาณ 100 เมตรได้แซงรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2461 นูรีรัมย์แล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกโดยไม่ให้สัญญาณ ส่วนรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2461 นูรีรัมย์ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ก็ขับมาด้วยความเร็วและกำลังจะแซง

รถของจำเลยที่ 2 ทางด้านขวาได้หักรถหลบรถของจำเลยที่ 2 ที่กำลังจะเลี้ยวขวาแต่หลบไม่พ้น จึงชนรถของจำเลยที่ 2 ที่ประตูรถด้านขวา รถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2461 บุรีรัมย์เสียหลัก (แล่นชนลวดสลิงเสาไฟฟ้าขาด) คว่ำลงข้างถนน แล้วรถของจำเลยที่ 2 ได้แล่นไปชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2461 บุรีรัมย์ซึ่งคว่ำอยู่ก่อนแล้วเหตุที่รถชนกันดังกล่าวเกิดจากความประมาทของทั้งสองฝ่ายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

โจทก์อุทธรณ์ 2 ข้อโดยอุทธรณ์ในข้อ 2 (ก) เป็นใจความว่าตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีชนขั้บรถของจำเลยที่ 2 ยินยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับในข้อหาชนขั้บรถโดยประมาทชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2461 บุรีรัมย์ซึ่งโจทก์ผู้รับประกันภัยไว้เสียหาย ส่วนคนขับรถคันที่โจทก์รับประกันภัยนั้นพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับในข้อหาชนขั้บรถโดยประมาทชนเสาไฟฟ้าเสียหาย ศาลชั้นต้นชอบที่จะฟังข้อเท็จจริงตามที่คนขับรถของจำเลยที่ 2 ยินยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ ไม่ชอบที่จะวินิจฉัยว่าคนขับรถคันที่โจทก์รับประกันภัยชนขั้บรถโดยประมาทชนรถของจำเลยที่ 2 เสียหายและอุทธรณ์ในข้อ 2 (ข) ว่าตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจำเลยที่ 2 เสนอจะชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของรถคันที่โจทก์รับประกันภัย แสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาท แต่ศาลชั้นต้นไม่หยิบยกประเด็นข้อนี้ขึ้นวินิจฉัย ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์มิได้อุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดชนกันขึ้นอย่างไร นอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีแต่อุทธรณ์ได้แย้งข้อที่ศาลชั้นต้นไม่รับฟังตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและเปรียบเทียบปรับคนขับรถทั้งสองฝ่ายและไม่หยิบยกเรื่องที่จำเลยที่ 2 ต่อดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายขึ้นวินิจฉัยว่ารถของจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายประมาท ซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหาสาระเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 (ข) นั้น
ชอบแล้ว ส่วนที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2 (ก) นั้นเป็นการไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 242 (1) เมื่อศาลอุทธรณ์
ไม่มีอำนาจรับพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว ศาลฎีกาก็พิจารณาข้อฎีกาของโจทก์ต่อ
ไปไม่ได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และฎีกาของโจทก์.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ